

1001904-32.2021.8.26.0348

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

Magistrado: THIAGO ELIAS MASSAD

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... LOBO JUNIOR, qualificado nos autos, ingressou com ação de indenização por danos materiais em face de PROTECTION SYSTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., também qualificada, alegando, em síntese, o descumprimento de cláusula contratual que prevê indenização do veículo, em caso de roubo ou furto, e não localização, fatos estes que ocorreram com o autor no caso em tela. Afirma possuir ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Cível

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001904-32.2021.8.26.0348 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001904-32.2021.8.26.0348

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO-Liquidação / Cumprimento / Execução-Obrigação de Fazer / Não Fazer

Requerente e Reconvinte:

Jose Lobo Junior e outro

Requerido e Reconvindo:

Protection System Comércio e Serviços Ltda e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THIAGO ELIAS MASSAD

Vistos.

JOSÉ LOBO JUNIOR, qualificado nos autos, ingressou com ação de indenização por danos materiais em face de PROTECTION SYSTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., também qualificada, alegando, em síntese, o descumprimento de cláusula contratual que prevê indenização do veículo, em caso de roubo ou furto, e não localização, fatos estes que ocorreram com o autor no caso em tela. Afirma possuir crédito referente à cláusula contratual que prevê pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos de veículo. Requereu, assim, a condenação da parte ré ao pagamento do valor do veículo a época dos fatos. Juntou documentos (fls. 08/34).

Decisão a fls. 35/36, na qual para a apreciação da gratuidade pleiteada, o autor foi intimado a comprovar sua insuficiência de recursos.

O autor se manifestou a fls. 38/39 e juntou documentos (fls. 40/43).

Decisão a fls. 44/45, na qual foi deferida a gratuidade ao autor.

Contestação a fls. 53/89, impugnando inicialmente a gratuidade deferida ao autor, bem como suscitou em sede de preliminar a inépcia da inicial. No mérito, alega, em síntese, que o contrato de prestação de serviços prevê um pacto adjeto de compra de documento em caso de roubo/furto do veículo objeto do contrato, o que não pode ser confundido com indenização, haja vista que não é sociedade seguradora, limitando-se a prever a emissão de sinais de rastreio do bem. Alega que logo que recebeu a comunicação do furto, realizou sinal de bloqueio e localização, vindo a localizar o equipamento plugado em bateria externa, fato este que caracteriza fraude, haja vista que houve o intuito de burlar o sistema de rastreamento almejando vantagem indevida. No mais, apresentou reconvenção requerendo a condenação do autor ao pagamento do rastreador que foi danificado, bem como a restituição dos valores desembolsados com a contratação de advogado para apresentar defesa. Juntou documentos (fls. 90/113).

Réplica a fls. 120/133.

Contestação a reconvenção a fls. 136/142. Juntou documentos (fls. 143/148).

Despacho a fls. 149, no qual o requerido/reconvinte foi intimado a se manifestar em réplica, bem como as partes foram instadas a especificarem provas.

Réplica à contestação apresentada na reconvenção a fls. 151/155, oportunidade na qual requereu a produção de prova oral.

O autor deixou transcorrer “in albis” o prazo que dispunha para especificar provas, conforme certidão lançada a fls. 156.

Decisão saneadora a fls. 157/159, na qual não foi acolhida a impugnação a gratuidade apresentada pela requerida, bem como foi afastada a preliminar apresentada pela requerida, oportunidade na qual, ainda, foi deferida a produção de prova oral.

Termo de audiência, a fls. 194/195, sendo colhido o depoimento da testemunha do autor e requerida e depoimento do informante da requerida, dada a palavra aos advogados das partes, estes informaram não terem mais provas a serem produzidas. Não havendo mais provas a serem produzidas, foi encerrada a instrução do feito, sendo concedido prazo de 10 dias para apresentação de alegações finais.

Alegações finais do autor a fls. 196/212 e a requerida deixou transcorrer “in albis” o referido prazo, conforme certidão lançada a fls. 213.

Decisão a fls. 214, na qual o autor foi intimado a trazer aos autos documento do veículo indicado na inicial.

O autor se manifestou a fls. 217 e juntou documentos (fls. 218).

É o Relatório.

DECIDO.

O feito em questão comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é de direito, mostrando-se suficiente a prova documental produzida.

No mérito, o pedido inicial é procedente.

Não existe dúvida quanto à contratação, pelo autor, do produto/serviço de sistema bloqueador para veículo automotor oferecido pela requerida, nem quanto ao roubo do

veículo não localizado. Esses fatos decorrem da narrativa de ambas as partes. A controvérsia cinge-se sobre a alegação de fraude com o intuito de burlar o sistema de rastreamento almejando vantagem indevida, o que ocasionaria a perda do direito à compra, pela ré, dos documentos do veículo.

Trata-se de efetiva relação de consumo, de modo que em conformidade com o artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90, impõe-se a inversão do “ônus probandi”, em razão da hipossuficiência técnica do consumidor.

Com efeito, a requerida não trouxe aos autos qualquer prova efetiva de suas alegações, pois não foi demonstrada qualquer fraude praticada pelo autor, haja vista que o fato de o rastreador ter sido removido do veículo e localizado com uma bateria plugada, não comprova que tal ação tenha sido praticada pelo autor ou com sua anuência.

E mais.

Embora o presente caso apresente fatos peculiares, como a retirada do rastreador e que este foi plugado a uma bateria, para acolhimento das alegações da requerida seria necessária prova inequívoca de uma eventual participação do autor, o que, frise-se, não restou demonstrado nos autos, inclusive a prova oral produzida não comprovou nada nesse sentido.

Assim sendo, de rigor a condenação da requerida ao pagamento de indenização (por danos materiais) no valor de R\$ 13.446,00 - que, nos termos da cláusula 11.7 do contrato, corresponde ao valor de mercado do veículo (na data do sinistro) pela tabela “FIPE”

(<https://veiculos.fipe.org.br?carro/fiat/6-2020/001027-8/2005/g/hdzmtd4m1jp>).

Como corolário do acima exposto, não comprovada qualquer irregularidade a justificar a inadimplência da requerida/reconvinte, é de rigor a improcedência da reconvenção.

De acordo com todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R\$ 13.446,00 (treze mil quatrocentos e quarenta e seis reais) referente ao valor de mercado do bem à época dos fatos, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça desde a ocorrência do evento danoso e com a incidência de juros de mora de 1% a partir da citação.

No mais, JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção proposta pela requerida/reconvinte ao autor/reconvindo, e, em consequência, julgo extinta a reconvenção com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Por força da sucumbência condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

O pagamento da condenação fica condicionado ao autor entregar os documentos do veículo à requerida, livre e desembaraçado de qualquer ônus/gravame.

Transitado em julgado, providencie a parte vencedora o peticionamento eletrônico do cumprimento de sentença, nos termos do Comunicado CG 1789/2017, parte I, Provimento CG nº 16/2016 e 60/2016), no prazo de 30(trinta) dias.

Sem prejuízo, deverá a serventia efetuar o cálculo de eventuais custas judiciais e

observar a intimação da parte vencida, nos termos do Provimento CG Nº 29/2021 e alterações do art.1.098 das NSCGJ, aplicável aos casos de gratuidade da justiça e diferimento previstos nos artigos 5º e 8º da Lei Estadual nº 11.608/2003.

Nos casos de gratuidade da justiça o recolhimento da taxa judiciária correspondente à parte a quem foi concedido o benefício, será realizado pelo vencido, salvo se também for beneficiário da gratuidade, antes do arquivamento dos autos, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Realizados os cálculos, intime-se o vencido, não beneficiário da assistência judiciária gratuita, a providenciar o recolhimento as custas processuais que não foram recolhidas pelo vencedor em razão da gratuidade, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Expeça-se carta de intimação para o endereço constante nos autos (art. 274 CPC) ou edital, caso necessário (art. 275, §2º CPC).

Decorrido o prazo supra sem o recolhimento das custas, expeça-se a respectiva certidão de dívida ativa, devendo a serventia acompanhar o resultado e proceder nos termos do Comunicado CG nº 651/2021.

Regularizados os autos e feitas as devidas anotações e comunicações de praxe, bem como as movimentações no sistema SAJ nos termos do Comunicado CG nº 1789/2017, arquivem-se os autos.

P.I.

Mauá, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA